# Le droit civil des obligations

## SECTION 1 : LES OBLIGATIONS

### §1 : la notion ce qu'une obligation

-> ce qu'on doit faire ou pas

**Obligation juridique** : lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une d'elle « le créancier » peut contraindre l'autre « le débiteur » à exécuter une prestation ou abstention.

### §2 : sources des obligations

-> Réforme 2016 du droit des contrats

- **Fait juridique** : (preuve libre) : événement quelconque attaché à une règle de droit, involontaire.
- **Acte juridique** : (preuve écrite) : manifestation de volonté de produire des effets de droit.
  - **acte juridique unilatéral** (art 1100-1) : volonté d'un seul individu (ex : reconnaissance d'enfant).
  - **Acte juridique conventionnel** (art 1101) : accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes pour créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations => contrat.
- Obligation qui **naît de l'autorité de la loi** (art 1100), ex : obligation de voisinage, des parents…
- **Obligation naturelle** (art 1100) devoir moral qui de par son exécution ou sa promesse d'exécution accède à la vie civile (ex : secours alimentaire à ses frères et sœurs).

### §3 : l'évolution du droit des obligations

#### I. Du code civil de 1804 à la réforme de 2016

-> à la théorie de l'autonomie de la volonté -> le contrat a la même force qu'une loi, force contraignante du seul fait de l'accord de volonté => le juge est le serveur de volonté individuelle.

Art 1103.1 : les contrats et lois ont la même force.

renouvellement des sources du droit : textes spéciaux, internationalisation des sources (droit UE, Cour EDH).

#### II. De la réforme du droit des obligations à la réforme du 10 février 2016

**A) Contexte de la réforme**

-> prise de conscience par rapport au C.civ en 2004 pour moderniser le code.

L'ordonnance de 2016 est accompagnée d'un rapport fait au PR, il a 2 objectifs :

- rendre le droit plus accessible et compréhensible sans porter atteinte à la lettre du code. Faire en sorte que le C.civ soit le reflet du droit des contrats, le juge a un rôle : il peut rééquilibrer un contrat.
- S'inscrire dans un monde globalisé où les systèmes juridiques sont en concurrence : faire du droit français un modèle pour les autres pays.

### B) Méthode de la réforme

L'ordonnance 10 février 2016 est l'aboutissement de ces projets, on 3 textes de règles :

- ordonnance du 10 février 2016
- Rapport au PR relatif à l'ordonnance février 2016
- Loi 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance de février 2016

### C) L'esprit et les principaux apports de cette réforme

-> idée de continuité du code civil

L'objectif de la réforme est de le moderniser (facilité l'accès et la lisibilité pour les professionnels).

Le droit des contrat prône la liberté contractuelle, on pousse les agents économiques à se donner un cadre de contractualité.

Question du rôle du juge : clauses abusives, contrôle sur l'équilibre des contrats -> il aurait le pouvoir de neutraliser une clause au nom de la bonne foi, on a 2 forces contradictoires :

- Le juge paraît de pouvoirs renforcés : judiciarisation du contrat
- On encourage les parties à régler leurs problèmes seuls sans juge : déjudiciarisation du contrat

## SECTION 2 : LE CONTRAT

### §1 - la notion de contrat

**Art 1101 C.civ** : « accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes destiné à créer modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

### §2 - Classification des contrats

#### I. La classification des contrats selon la règle applicable

##### 4) contrats de droit privé et de droit public

**Contrat public** : conclut par au moins 1 partie de personne publique + a pour objet l'exécution du service public.

##### 5) Contrats nommés et innomés (art 1105)

**Contrat nommé** : la loi lui a donné un nom particulier, régime fixé par un texte.

**Contrat innommé** : pas de dénomination propre, soumis à la théorie générale de contrat.

##### 6) Contrats internes et internationaux

**Contrat international** : élément d'extranéité, rattachement entre 2 états différents, il met en cause les intérêts du commerce international.

#### II. La classification des contrats selon le mode de formation

##### 1) contrats consensuels, solennels et réels (art 1109)

- **Contrat consensuel** : par échange de consentement (objet de la vente, prix…)
- **Contrat solennel** : échange des consentements + une formalité, un acte authentique (ex : contrat de mariage)
- **Contrat réel** : par la remise de la chose (ex : dépôt, prêt), l'intérêt est la validité du contrat.

### 2) contrats de gré à gré et contrat d'adhésion (art 1110)

**Contrat d'adhésion** : clauses définies par une seule partie, le consentement de l'autre est nécessaire mais se contente juste d'adhérer à ce contenu => pas de négociation.

**Contrat de gré à gré** : il est négocié par volonté des 2 parties.

## III. La classification des contrats selon leur contenu

### 1) contrat synallagmatique et contrats unilatéraux (art 1106)

**Contrat synallagmatique** : les 2 parties s'engagent des prestations à faire l'une envers l'autre.

**Contrat unilatéral** : une seule partie est engagée dans l'obligation, il n'est pas un engament unilatéral (volonté d'une seule partie).

=> absence réciprocité des obligations

### 2) contrats à titre onéreux et à titre gratuit (art 1107)

**Titre onéreux** : avantage en contrepartie de celui qu'elle procure

**Titre gratuit** : une des parties donne à l'autre un avantage sans attendre/recevoir de contrepartie.

=> absence de contrepartie.

### 3) Contrats commutatifs et aléatoires (art 1108)

**Commutatif** : chacune des parties s'engage à procurer un avantage à l'autre qui est regardé comme son équivalent (ex : vente, on sait ce qu'on reçoit (chose) et ce qu'on donne (argent)).

**Aléatoire** : au moment de la conclusion, on ne connaît pas la contrepartie (perte ou avantage) (ex : assurance).

Théorie de la lésion : erreur sur le contrat, on peut demander sa nullité.

# §3 - Caractères des droits des contrats

## I. droit commun et droits spéciaux

**Art 1105** : s'il y a des règles incompatibles, c'est la spéciale qui l'emporte sur la règle générale.

ex : contrat consensualisme, l'échange des consentements suffit pour former un contrat, on a pas besoin d'une formalité particulière.

## II. nature du droit commun

Distinction règles **impératives** et règles **supplétives**

**Règle supplétive : « toute règle qui n'est pas expressément d'ordre public »**

La plupart des dispositions d'un contrat sont supplétives : les parties peuvent y déroger => liberté contractuelle

Exception : règles d'ordre public auxquelles on ne peut pas déroger

## III. Les principes généraux du droit commun

### A) La liberté contractuelle

**Art 1102 :** « chacun est libre de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites prévues par la loi »

-> art protégé par le CC mais pas de valeur constitutionnelle -> art 4 DDHC (liberté individuelle).

Limite à la liberté : elle ne permet pas de déroger aux règles d'ordre public.

=> **principe du consensualisme** : l'accord de volonté suffit pour former le contrat.

### B) La force obligatoires des contrats

**Art 1103** : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».

=> les contrats s'impose comme la loi -> théorie de l'autonomie des volontés (mais la loi reste supérieure au contrat).

**Art 1193** : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

=> le contrat est intangible et irrévocable, 2 exceptions : si la loi l'autorise (ex : cas de licenciement et consentement mutuel), on peut prévoir une clause unilatérale de rupture.

### C) La bonne foi contractuelle

**Art 1104** : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », elle est d'ordre public.

Elle permet d'adoucir une loi qui serait trop dure envers une personne de bonne foi.

# Partie I : la formation du contrat

## Titre 1 : la conclusion du contrat

---

### Chapitre 1 : la rencontre des volontés : l'offre et l'acceptation

**SECTION 1 : L'OFFRE**

**§1 - la naissance de l'offre**

#### I. La notion d'offre

« manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne fait connaître son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat ».

Distinction avec les pourparlers (proposition imprécise, appel d'offre) et de la promesse unilatérale de contrat.

#### II. Les caractères de l'offre

**A) L'offre doit être précise**

-> éléments essentiels pour la validité du contrat envisagé, (ex : vente = choses vendues + prix).

**B) L'offre doit être ferme**

-> intention ferme et définitive de l'auteur de l'offre d'être lié en cas d'acceptation.

Ex négatif : l'offre d'emploi est une simple invitation à entrer en pourparler (entretien et choix).

**C) L'offre doit être extériorisée**

-> tacite ou expresse (ex : le locataire reste dans les lieux du bail après la fin du délai).

=> L'offre doit être extériorisée et adressée à son destinataire.

## §2 - la vie de l'offre : révocabilité

Principe = **libre révocabilité de l'offre** : le pollicitant peut révoquer l'offre tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.

tempéraments à ce principe : l'offre est assortie d'un délai ou non.

### A) L'offre assortie d'un délai

-> l'auteur doit maintenir son offre pendant ce délai.

S'il révoque son consentement et qu'une acceptation est intervenue pendant le délai, il ne peut pas révoquer.

#### 1) acceptation avant que l'auteur révoque son offre

L'acceptation suffit à former le contrat, ce n'est donc plus une offre mais un contrat

=> révocation impossible

#### 2) acceptation après que l'auteur révoque son offre

**Art 1116 Al 1** : l'offre ne peut pas être rétractée avant la fin du délai

**Al 2** : sanction de rétractation : elle empêche la conclusion du contrat

**Al 3** : sanction : engage la responsabilité extracontractuelle de l'auteur sans obliger à compenser la perte des avantages attendus.

Pour une acceptation qui arrive après une révocation même dans le délai, ça ne suffit pas -> sanction extracontractuelle => on peut demander les D&I.

### B) l'hypothèse de l'offre sans délai

**Art 1116** : s'il n'y a pas de délai précis, il y a un délai raisonnable.

Si une révocation intervient avant la fin d'un délai raisonnable et qu'une acceptation intervient après, on prévoit des D&I = responsabilité de l'auteur.

Le délai raisonnable se fait à l'appréciation des juges.

## §3 - la mort de l'offre, sa caducité

**art 1117** : 2 causes de caducité :

- **expiration du délai** (expresse ou raisonnable), l'auteur n'est plus engagé.
- **Incapacité ou décès** du pollicitant : l'offre est caduque (réforme 2016, revirement de JP).

Depuis la loi 2018, nouveau cas de caducité = si le destinataire meurt, l'offre est caduque.

# SECTION 2 : L'ACCEPTATION

## §1 - la naissance du contrat par l'acceptation

**Art 1118 al 1** : «  manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ».

- L'acceptation doit être pure et simple, elle doit répondre parfaitement aux termes de l'offre (sinon c'est une contre offre/contre proposition => acceptation mais changement du prix).
- L'acceptation peut être **expresse** (écrit, parole, comportement comme lever la main) ou **tacite** : acte d'exécution comme monter dans un bus -> en toute connaissance de cause).

=> principe du consensualisme : la forme de l'acceptation est libre.

**Art 1120** : « **le silence ne vaut pas l'acceptation à moins qu'il ne vienne de la loi, usages, relations d'affaires ou circonstances particulières** ».

Cas où le silence vaut acceptation :

- Loi : le législateur décide vouloir déroger à ce principe (ex : si le locataire reste dans les lieux et le bailleur laisse faire).
- Usages : coutume, ex : accords entre commerçants -> recevoir une facture et ne pas protester.
- Relations d'affaires : partenaires commerciaux -> les commandes habituées de produits.
- Circonstances particulières : si l'offre est faite dans l'intérêt de son destinataire et qu'il ne réagit pas.

=> on protège autant la liberté individuelle que la sécurité juridique.

### §2 - les contrats par correspondance, entre absents

- Théorie de l'émission : le contrat le courrier est envoyé.
- Théorie de la réception : le moment où l'offrant reçoit l'acceptation.

=> **théorie de la réception** retenue : **art 1121** « le contrat est conclut dès que l'acceptation parvient à l'offrant »

**Art 1118 al 2** : « l'acceptant peut changer d'avis tant que l'acceptation n'est pas parvenu à l'auteur »

=> règle supplétive : les parties peuvent prévoir une solution : l'auteur de l'offre peut préciser que le contrat sera conclu dès l'émission de l'acceptation.

Le contrat est formé instantanément quand les parties sont présentes ou au moment où l'acceptation est reçue par l'offrant.

### §3 - les contrats électroniques

L'électronique a la même force probante que l'écrit papier.

**Art 1127-2** : règles du processus d'échange des consentements, on a 2 règles importantes :

- art 1127-2 al 1 : règle du double clic : le client vérifie le détail de la commande et le prix avec la possibilité de corriger (1e clic) et confirme la commande (2nd clic)
- Art 1127-2 al 2 : « l'auteur de l'offre accuse réception sans délai injustifié par voie électronique de la commande qu'il a reçu ».

Art 1127-1 al2 : « tant que l'offre est accessible en ligne, l'auteur est engagé ».

---

## Chapitre 2 : la période pré contractuelle

-> période qui précède la conclusion du contrat définitif, liée à la notion de liberté contractuelle.

2 formes de négociations pré contractuelles : pourparlers et avant contrats.

### SECTION 1 : LES POURPARLERS

-> négociations pré contractuelles informelles (échanges non formalisés)

-> principe de liberté contractuelle (**art 1102**), principe de bonne foi (**art 1104**) + exigence de cohérence et de transparence.

## I. L'exigence de cohérence : le responsabilité pour rupture abusive/fautive des pourparlers

**Art 1112** : principe de liberté de rupture des pourparlers, en cas de faute, la réparation du préjudice ne peut pas compenser la perte ou la chance d'obtenir des avantages attendus dans le contrat non conclu.

On est libre de rompre les négociations et d'en sortir mais la mauvaise foi et la rupture brutale sont un abus.

*Ex* : engager des négociations sans intention d'aboutir à la conclusion, rompre les pourparlers brutalement sans raison légitime.

Sanction = responsabilité extracontractuelle, délictuelle, il faut prouver le lien de causalité entre le préjudice et la faute. La sanction n'est jamais le contrat forcé.

**Arret Manoukian 26 nov 2003** : préjudices non pris en compte : ni les avantages attendus dans le contrat non conclu ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

=> demander une indemnisation à hauteur du contrat reviendrait à forcer son exécution = atteinte à la liberté contractuelle.

Mais on peut être indemnisé de toutes les pertes engagées pour un contrat qui n'a pas eu lieu ->x préjudice négatif.

## II. L'exigence de transparence : l'obligation pré contractuelle d'informations

Avant, chacun devait s'informer tout seul mais ça créait des contrats déséquilibrés et injustes pour ceux qui ne savait pas.

Donc le législateur impose une obligation précontractuelle d'information (ex : le professionnel au consommateur) pour qu'on puisse s'engager en toute connaissance de cause.

**Art 1104 al 3** : fondement des obligations d'information précontractuelle.

Au nom de la bonne foi, ces obligations sont une forme de sécurité préventive à la formation du contrat (conseil, mise en garde, information).

### A) condition d'existence de l'obligation précontractuelle d'information

**art 1112-1 al 1** : « celle des parties qui connaît une info déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer dès que celui-ci ignore cette info ou fait confiance à son cocontractant ».

=> l'info doit être déterminante pour le consentement de l'autre -> info dont la connaissance par l'autre partie est de nature à influencer son comportement.

Selon la C.cass : « le devoir d'info précontractuelle ne porte QUE sur les infos avec un lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties Et dont l'importance est déterminante du consentement ».

3 conditions :

- caractère essentiel de l'info
- Nécessite que le débiteur ait eu connaissance de l'info, on reconnaît une présomption de connaissance en présence d'un professionnel
- Ignorance légitime de l'info par le créancier, il faut qu'il ait pu faire confiance à son cocontractant

Si l'info est facilement accessible, la personne qui s'engage à contracter n'est pas légitime à l'ignorer car il y a un devoir de s'informer => il faut démontrer que le cocontractant ignorant ne pouvait pas accéder à cette info si l'autre partie ne le lui avait pas apporté.

Exception : le devoir d'info ne porte pas sur l'estimation de la valeur.

**Arret Baldus 3 mai 2000** : sur les photos célèbres -> le prix proposé est inférieur à la valeur réelle, elle estime avoir été trompée sur la valeur => selon la C.cass, l'acquéreur n'est pas tenu d'une obligation d'info sur la valeur du bien ».

L'obligation d'info est d'ordre public => ordre public « de faveur », donc interdit de la supprimer ou la restreindre.

### B) Les sanctions du manquement à l'obligation

**Art 1112-1 al 4** : celui qui n'a pas reçu les infos doit prouver que l'autre la lui devait, dans ce cas l'autre doit prouver qu'il lui a donné.

=> on doit prouver la preuve de l'existence de l'obligation (incombe au créancier) et l'exécution de l'obligation (incombe au débiteur).

Sanction = **responsabilité civile (D&I)** sur fondement de la responsabilité délictuelle. On peut AJOUTER la **nullité du contrat** si on prouve qu'il y a illicéité => vice de consentement.

**Art 1112-2** : obligation de confidentialité pour les informations sensibles => solution : clause de confidentialité.

## SECTION 2 : LES AVANT CONTRATS

### §1 - la notion d'avant contrats

-> contrat préparatoire provisoire avant le contrat définitif -> vocation à disparaître.

-> principe de force obligatoire : on bascule de l'informel au formel, domaine plus contraignant.

2 types d'avants contrats : promesse unilatérale et pacte de préférence.

Garantir la sécurité juridique en renforçant la force obligatoire.

### §2 - les principaux avant contrats du Code civil

#### I. La promesse unilatérale de contrat

-> **Art 1124 al 1** : « une partie promettante accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion du contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation où il ne manque plus que le consentement du bénéficiaire ».

*Ex* : promesse unilatérale de vente : le promettant promet de vendre son bien et donne au bénéficiaire un droit d'option :

- soit il lève l'option pendant ce délai et ça entraine la conclusion du contrat donc de la vente
- Soit il ne lève pas l'option et la promesse devient caduque à la fin du délai et contrat annulé

Le droit d'option est un droit discrétionnaire et un contrat unilatéral (seul le promettant s'engage).

Sanction si le promettant retire son engagement pendant le délai ? -> **Arrêt Consorts Cruz 15 déc 1993** « en cas de révocation du consentement du promettant, la seule sanction sont les dommages et intérêts ».

MAIS depuis l'ordo 2016, on tranche en faveur de la force obligatoire des promesses => nouvelle sanction = exécution forcée de la promesse (art 1124 al 2) = revirement de JP Consorts Cruz.

Pour être dédommagé de l'immobilisation du bien, le promettant peut demander au bénéficiaire une **indemnité d'immobilisation**.

## II. Le pacte de préférence

-> **Art 1123** : le promettant s'engage envers le bénéficiaire à ne pas conclure avec des tiers un contrat avant de lui en avoir proposé en priorité aux mêmes conditions.

=> droit de préemption du bénéficiaire, c'est un moyen de garder le contrôle.

Le promettant s'engage à proposer en priorité la conclusion du contrat, mais **pas la vente**.

Violations = contrat avec un tiers sans avoir proposé au bénéficiaire ou conditions désavantageuses.

Sanctions :

- D&I sur la responsabilité contractuelle (promettant) ou extracontractuelle (tiers de mauvaise foi).
- **Arret 26 mai 2006** : le bénéficiaire peut demander la nullité du contrat et sa substitution.

La preuve incombe au bénéficiaire, 2 conditions pour permettre la sanction :

- il faut prouver que le tiers connaissait l'existence d'un pacte de préférence
- Il faut prouver que le tiers connaissait l'intention du bénéficiaire de se prévaloir de son droit de priorité.

=> trop difficile à prouver « diabolica probatio » donc il y a la possibilité d'interpeller son cocontractant = interpellation interrogatoire.

Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire quelle est son intention. S'il n'a pas de réponse, le bénéficiaire ne peut plus renoncer à sa demande de substitution et la nullité du contrat.

# Titre 2 : les conditions de validité du contrat

Art 1128 : consentement des parties, capacité de contracter, contenu licite et certain.

---

## Chapitre 1 : le consentement

Échange de consentement des parties : libre et éclairé (sans violence, connaissance de cause).

2 mesures : curatives (vices du consentement) et préventives (obligation d'information)

**SECTION 1 : LES MESURES CURATIVES, LES VICES DU CONSENTEMENT**

**Art 1130** : 3 vices du consentement.

**al 2** : caractère déterminant : sans le vice, l'une des parties n'aurait pas contracté ou avec des conditions différentes.

**Art 1131** : ces vices sont sanctionnés par la nullité relative (seule la victime peut la demander).

### §1 - l'erreur

#### I. L'erreur, cause de nullité

#### 1) la nature de l'erreur

**Art 1132** : l'erreur de fait (mauvaise appréciation de la réalité) et l'erreur de droit (fausse appréciation du droit applicable).

#### 2) Les caractères/conditions de l'erreur

**Art 1132** : 2 types d'erreur : sur les qualités essentielles de la prestation ou celles du cocontractant. L'erreur est une cause de nullité du contrat.

**A) l'erreur sur les qualités essentielles**

Il y a l'erreur sur les qualités essentielles sur la prestation.

Ex : authenticité d'une oeuvre d'art

Il faut que ces qualités ai été convenues dans le contrat.

**Art 1133** : les qualités essentielles de la prestation sont celles expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les partis ont contracté.

Mais il y a aussi l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant (compétences, diplômes…).

Il faut aussi que cette qualité ait été convenue.

**B) L'erreur sur la qualité convenue**

C'est une erreur qui entre dans le champs contractuel.

Il faut que la qualité essentielle sur laquelle on s'est trompé ait été convenue, donc que l'autre partie était au courant.

**Art 1133** : une qualité peut être expressément ou tacitement convenue.

Contentieux des aléas : l'aléa chasse l'erreur.

### C) Une erreur excusable

**Art 1132** : « à moins qu'elle ne soit inexcusable » -> si le cocontractant s'est trompé c'est de sa faute, il a oublié de faire des vérifications élémentaires, pas assez de précautions.

Erreur excusable = je me suis trompé, mais dans ces circonstances il était raisonnable que je me trompe => pas un vice du consentement.

Erreur inexcusable = je me suis trompée parce que j'ai été trop négligent.

## II. Les erreurs indifférentes

### 1) Erreur sur un simple motif :

**Art 1135** : l'erreur sur un simple motif n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait un élément déterminant de leur consentement -> le motif de l'erreur est indispensable.

-> achat d'un terrain pour faire de la culture mais la terre n'est pas fertile.

### 2) Erreur sur la valeur :

**Art 1136** : l'erreur sur la valeur (sans se tromper sur les qualités essentielles) ne vaut pas nullité du contrat => appréciation économique inexacte.

**art 1168** : lésion : déséquilibre excessif entre une prestation et un prix, principe : pas une cause de nullité sauf si la loi le prévoit (exception : matière immobilière, droits d'auteur…).

Liberté contractuelle : liberté de déterminer le contenu du contrat, de fixer le prix.

*Que se passe-t-il si un cocontractant est trop désavantagé économiquement ?*

L'erreur sur la valeur est une conséquence d'une erreur sur les qualités essentielles.

## §2 - le dol

2 aspects : psychologique et délictuel (faute), erreur provoquée par une faute du cocontractant.

-> permet d'élargir les causes d'annulation du contrat.

## I. L'aspect délictuel du dol

### 1) l'élément matériel du délit civil

Art 1137 : le dol est le fait d'obtenir le consentement par des manœuvres ou des mensonges.

### A) Les actes positifs

**Art 1137** : le dol est le fait d'obtenir le consentement par des manœuvres, mensonges, actes positifs pour tromper le cocontractant, sous forme écrite ou orale.

Dolus bonus : bon dol, embellir pour rendre l'offre attractive (on ne le reproche pas).

Dolus malus : fausses infos sur la prestation, escroquerie…

### B) La réticence dolosive

-> silence gardé sur une partie des infos déterminantes du consentement, s'il avait su il n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes.

-> rapport de confiance : celui qui a gardé le silence a commis une déloyauté.

Le fait de ne pas révéler son estimation de la valeur de la prestation n'est PAS un dol.

La réticence dolosive oblige une information.

2 conditions : le silence est intentionnel + a provoqué une erreur déterminante du consentement.

**Arrêt baldus 3 mai 2000 :**

Faits : une dame vend des photos à un prix qu'elle a fixé. Elle découvre après que ces photos valent bcp plus cher, l'acquéreur connaissait la valeur réelle. Elle veut obtenir l'annulation de la vente et se fonde sur le dol.

Elle ne peut pas se fonder sur la lésion car elle a fait une appréciation économique inexacte de la valeur NI sur la réticence dolosive car l'acquéreur n'avait pas d'obligation d'infos.

**Art 1116** : si une personne est trompée volontairement pour qu'elle accepte un contrat, elle peut demande l'annulation du contrat.

= la vendeuse devait se renseigner, elle ne peut pas se plaindre.

2 façons d'appréhender la réticence dolosive :

- conception morale : le silence gardé intentionnellement est une faute : malhonnêteté et déloyauté.
- Conception économique : s'il n'y a aucune obligation d'info, il n'y a aucun réticence dolosive.

**Art 1112-1 :**

**Al 2** : Ordonnance 2016 : l'obligation pré contractuelle d'info ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

**Al 3** : Loi 20 avril 2018 : ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de valeur.

Un cocontractant n'est pas fautif quand il décide de se taire sur la valeur de la prestation.

L'article 1112-1 et 1137 sont des fondements différents.

### 2) L'élément intentionnel

-> démontrer que la manipulation ou le silence ont été faits dans le but de tromper l'autre partie.

Il faut prouver l'intention de tromper son cocontractant.

Avec un acte positif, c'est facile mais avec un silence, c'est compliqué.

Il y a des présomptions d'élément intentionnel : celui qui s'est tu détenait l'info et connaissait l'importance de l'info pour l'autre ET SURTOUT quand il s'agit d'un professionnel.

**Art 1137 al 2** : la dissimulation intentionnelle d'une info se distingue d'un simple manquement d'obligation d'infos.

### 3) L'origine du dol : qui est en faute ?

Le dol doit venir du cocontractant, celui du tiers n'est pas pris en compte.

2 exceptions : le dol vient du représentant du cocontractant, le tiers est complice du cocontractant => art 1138.

## II. L'aspect psychologique du dol : un vice du consentement

### 1) une erreur provoquée directement

**Art 1139** : l'erreur sur un simple motif, quand elle a été provoquée par un dol, peut permettre d'obtenir la nullité.

Principe : la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée. Le dol permet un élargissement des cas de nullité pour erreur.

### 2) Un erreur déterminante

Il faut que cette erreur soit déterminante du consentement.

**Art 1130** : sans les vices, une des parties n'auraient pas contracté ou à des conditions différentes.

## §3 - la violence

erreur et dol : le consentement n'est pas éclairé et vicié.

Violence : son consentement est éclairé mais non libre, elle conclut mais sous la violence.

2 types de violence : violence classique et violence moderne (abus d'un état de dépendance).

### I. La violence classique

### 1) l'aspect délictuel de la violence

**L'élément matériel :**

-> existence d'une contrainte (violence verbale, psy, physique…).

**Art 1140** : la violence peut être exercée sur le cocontractant ou sur ses proches, ou sur les biens.

**Élément injuste : une contrainte illégitime :**

Caractère d'injustice mais l'usage de voie de droit ne constitue pas une violence.

*Ex* : si un patron est sous contrainte avec le droit de grève il n'y a pas de violence, mais s'il est séquestré C'est de la violence.

**Art 1141** : une voie de droit n'est pas de la violence SAUF si elle est détournée de son but OU pour un avantage excessif.

**Origine de la violence :**

Elle peut provenir d'une tiers, contrairement au dol, elle a un caractère grave.

**Art 1142** : la violence est une cause de nullité qu'elle soit exercée par une partie ou par un tiers.

**État de nécessité** : un bateau fait naufrage, le capitaine doit accepter les conditions d'un remorqueur même si elles sont défavorables : le remorqueur exploite cet état de nécessité.

Exploiter la situation économique d'une personne pour conclure un contrat = exploitation abusive des circonstances = violence.

### 2) L'aspect psychologique de la violence

-> sentiment de crainte chez la victime, il y a nullité du contrat que s'il y a ce sentiment.

Pour qu'elle soit prise en compte, il faut qu'elle existe au moment de la conclusion du contrat (éléments de preuve antérieurs ou postérieurs à la conclusion), il faut aussi que la crainte soit assez grave.

### II. L'abus d'un état de dépendance

-> les circonstances économiques ont été exploitées avec abus par le cocontractant : il n'a pas pu refuser la contrat dont le contenu ne lui est pas favorable => déséquilibre.

La contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion.

Arret fondateur : arret 1ère ch.civ C.cass 30 mai 2000.

Seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, pour tirer profit d'une crainte menaçant les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement.

Différence avec la violence économique : pour caractériser la violence, il faut qu'il y ait profit d'u état de faiblesse + une contrainte.

**Art 1143** : remplace la violence économique par l'abus d'un état de dépendance.

Conditions cumulatives :

- Démontrer l'existence d'un état de dépendance : physique, psychologique, financière, lié à l'âge ou à l'état de santé
- Démontrer l'état de dépendance par la partie en situation de domination : comportement abusif
- Cette exploitation abusive crée un avantage excessif

2 tendances distinctes :

- pour démontrer l'abus il faut prouver des actes positifs : pressions exercées
- État de dépendance sur un avocat par un client qui était quasiment son unique client

Arret 4 juin 2026 : parents Alzheimer avec les conditions avantageuses pour un loyer par leur fils.

## SECTION 2 : LES MESURES PRÉVENTIVES DU VICE DE CONSENTEMENT

### §1 - l'information pré contractuelle

#### obligation pré contractuelle d'information :

**Art 1112-1**, 3 conditions :

- l'information doit être déterminante pour le consentement de l'autre.
- Le débiteur doit connaître cette information, mais pas forcé de toutes les connaître.
- démontrer l'ignorance légitime de l'info par le créancier, sinon il faut démontrer que le créancier a fait confiance au débiteur.

On exclut encore l'obligation d'information sur la valeur de la prestation.

**Art 1112-1.4** : le créancier doit prouver qu'il existait une obligation pré contractuelle d'info.

**Art 1112-1.6** : peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130

- dommages et intérêts : responsabilité extra contractuelle -> sanction naturelle au manquement
- Nullité du contrat : fondement de la théorie des vices du consentement

#### Le formalisme informatif :

-> certains documents et infos sont exigés à titre de validité du contrat.

-> protection maximale de manière informative (ex : caution du paiement de loyer).

-> constater qu'une information n'a pas été donné suffit à entraîner la sanction.

### §2 - la réflexion des contractants

#### I. Le délai de réflexion

**Art 1122** : « délai d'avant expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation » -> le receveur ne peut pas accepter (délai de latence), en général de 7j minimum.

Pour un bien immobilier : délai de réflexion de 10j.

#### II. Le délai de rétractation

**Art 1122** : « le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ».

L'offre peut être acceptée mais une ou les deux parties ont un délai de rétractation de leur consentement -> aucune justification à donner et aucune indemnité revendiquée.

Contrats électroniques -> délai de 14j ; bien immobilier : 10j.

## Chapitre 2 : la capacité à contracter

**Art 1145 al 1** : personne physique, le principe est la capacité « tout individu a la pleine capacité ».

**Al 2** : personnes morales, le principe est l'incapacité : limitée par les règles applicables.

**Incapacité d'exercice** : la personne doit être représentée par un tiers (art 1146) -> mineurs non émancipés et majeurs protégés qui ont une protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).

**Incapacité de jouissance** : interdiction pure et simple de conclure une contrat. Elle ne concerne que certains actes énumérés par la loi.

*Ex* : Art 909 : interdit aux médecins qui a donné des soins à une personne à sa dernière maladie, de recevoir de donations ou testament de la part de la personne malade.

## Chapitre 3 : le contenu du contrat

**SECTION 1 : L'APPROCHE RENOUVELÉE : UN CONTENU LICITE ET CERTAIN**

**§1 - exigence de licéité du contenu**

Art 1162 : exigence de conformité à l'ordre public : le contrat ne peut pas y déroger.

L'ordre public peut être de direction ou de protection : principe de bonne foi, obligation pré contractuelle d'infos et art 6 (morale) et protection des droits fondamentaux.

Contrôle de conformité : stipulations conformes à l'ordre public et but conforme à l'ordre public.

### 1) exiger des stipulations conformes à l'ordre public

stipulation = clause du contrat, elle ne doivent pas déroger à l'OP :

- **les clauses de non concurrence** : interdire à une partie de faire concurrence à une autre en exerçant une activité similaire -> restriction de la liberté de faire concurrence et d'entreprendre -> mais clause valide si légitime (activités vraiment en concurrence) + proportionnelle (limitée dans le temps et l'espace).
- **clauses contraires aux droits fondamentaux** : ex : contrat de bail d'habitation, droit au respect de la vie privée : clause qui interdisait au locataire d'inviter ses proches.
- **cessions de clientèle civile** : contrat qui porte sur une chose hors du commerce -> clientèle des médecins, avocats, architectes…-> attachée à la personne professionnelle.

### 2) un but conforme à l'ordre public

On contrôlait l'exigence de licéité et de moralité de la cause -> Arret Pirmamode 1989 : la cause.

Aujourd'hui on fait 2 contrôles : les clauses licites + but conforme à l'OP.

Arrêt 2014 : le contrat d'assurance est annulé pour l'exposition de cadavres humains -> atteinte à la dignité humaine (illicite), il garantissait les organisateurs au cas où il y avait une annulation.

Un contrat peut être annulé pour but illicite ou immoral même quand l'autre partie ne le connaissait pas mais elle peut quand même demander des D&I.

-> la nullité est rétroactive, donc il y a restitution (chacun rend ce qu'il a reçu) mais le fautif peut perdre son droit à la restitution.

## §2 - exigence d'un contenu certain

### A) la notion de prestation objet de l'obligation

Prestation = ce à quoi les parties se sont engagées .

**Art 1163 al 1** : l'obligation a pour objet une **prestation présente ou future**, elle doit être **possible** et **déterminée** ou **déterminable**.

Al 3 : déterminable = elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties sans qu'un nouvel accord soit nécessaire.

### B) Les exigences relatives à l'objet de l'obligation

#### 1) une prestation possible

Art 1163 al2 : La prestation doit être **possible** à réaliser, ex : vente d'une chose qui n'existe plus.

La prestation peut être future, pas besoin qu'au moment de la conclusion l'objet existe, il suffit qu'elle puisse exister dans le futur.

impossibilité objective (ex : voyage au centre de la terre) => nullité du contrat

Impossibilité subjective (impossible par la personne mais possible pour une autre) => sanctions.

#### 2) Une prestation déterminée ou déterminable

**Art 1163 al 2** : pour la validité d'un contrat, la prestation doit être **déterminée**.

Une prestation déterminée :

Dès la conclusion, la prestation doit être précisée, spécifiée, expliquée, on connaît la prestation.

2 types de biens : corps certain (individualisé/précis et non remplaçable -> voiture) et chose de genre (remplaçable par un autre de même nature -> préciser la nature, qualité et quantité -> 100L de vin).

Une prestation déterminable :

-> la prestation n'est pas encore définie mais on a déjà des éléments pour la déterminer plus tard à condition de ne pas avoir besoin d'un nouvel accord entre les parties (risque de nullité)

**Art 1591** : exige la détermination du prix.

2 exceptions : contrat qui organise leur relation commerciale sur une certaine durée :

- art 1164 : contrats cadres : le prix peut être fixé unilatéralement par l'une des parties.
- Art 1165 : contrats de prestation de service : le prix peut être fixé par le créancier.

On justifie le prix qu'en cas de contestation de la fixation unilatérale de ce prix, pas au moment de la fixation, elle peut être contrôlée pour abus par le juge -> anéantissement possible + D&I.

Art 1995 : on peut aboutir à une révision du prix.

## SECTION 2 : L'ÉQUILIBRE DU CONTRAT

### I. L'exclusion de la lésion

**Lésion** : déséquilibre économique entre les prestations au moment de la conclusion -> une personne donne bcp plus que ce qu'elle reçoit en échange.

**Art 1168** : principe = la lésion n'entraîne pas la nullité pour la liberté contractuelle.

Exception : les personnes incapables, la cession des droits d'auteur (rémunération insuffisante) et la vente immobilière (lésé de plus de 7/12 de la valeur réelle du bien).

| Lésion | Imprévision |
|---|---|
| **Le déséquilibre existe dès la conclusion du contrat** | **Le déséquilibre apparaît pendant l'exécution du contrat** |
| **Ex : vendre un bien bcp trop cher** | **Ex : une forte augmentation imprévisible du cout des matières premières** |
| **Art 1168** | **Art 1995** |

## II. L'exigence d'une contrepartie non illusoire ou non dérisoire

**Art 1169** : notion de contrepartie, ex : en vente, on s'assure du prix fixé + remise de la chose.

Si la contrepartie est inexistante ou dérisoire au moment de la formation du contrat, le contrat peut être annulé.

2 catégories :

**contrats à titre onéreux** : chaque partie reçoit un avantage en échange de son engagement.

**contrats à titre gratuit** : une personne donne quelque chose sans attendre de recevoir en retour. -> une erreur sur le motif d'une libéralité peut entrainer la nullité si, sans ce motif, la personne n'aurait pas donné.

3 types de contrat à titre onéreux :

- contrats synallagmatiques : chaque partie donne et reçoit qqch en échange.
- Contrats unilatéraux à titre onéreux : une seule partie est engagée avec une contrepartie (prêts avec intérêt et caution).
- Contrats aléatoire à titre onéreux : incertitude sur l'avantage que les parties vont obtenir.

**Art 1169** : 2 situations d'annulation du contrat :

- absence totale de contrepartie : une partie s'engage sans rien recevoir en échange alors que c'est censé être à titre onéreux.
- absence de contrepartie réelle (dérisoire ou illusoire) : la contrepartie existe mais n'est pas vmt sérieuse

**contrepartie dérisoire** : la contrepartie existe mais elle est tellement minime que c'est presque une absence -> annulation pour prix dérisoire.

**Contrepartie illusoire** : la contrepartie semble exister mais est en réalité fictive ou sans réelle consistance -> contrôle plus poussé de la part du juge.

**Arrêt point club vidéo** : un acheteur de cassette vidéo en vend à un professionnel qui s'installe dans un local qui se rend compte que l'endroit n'est pas rentable et agit en nullité en invoquant l'absence de contre partie réelle au prix payé -> annulation du contrat => le juge ne regarde plus QUE l'existence de la contrepartie mais son utilité concrète pour celui qui s'engage.